

Villavicencio, 13 de julio de 2024

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Algunos elementos de debate sobre el proceso de elección de Rector

En mi calidad de Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos me permito manifestarle a la opinión pública y en especial a la comunidad universitaria de la Universidad de los Llanos algunos elementos que considero pueden ser muy cuestionables sobre la legitimidad que tiene el proceso de designación por elección de Rector para la vigencia 2025-2027.

Para quienes estén interesados en la revisión del presente documento, dicho fue realizado con un carácter pedagógico con el fin contextualizar la discusión interna que he posicionado al interior del CSU.

Cabe aclarar que la Resolución Superior 018 de 2024 (Se acepta el impedimento del Rector) y la Resolución Superior 019 de 2024 (Convocatoria de elecciones a Rector) fueron aprobadas por unanimidad por parte del CSU, esto debido a que el Secretario General y la Asesora Jurídica Externa manifestaron que no habían fundamentos jurídicos para no aceptar el impedimento y que al parecer todo estaba en el marco legal.

Los temas que abordaré son los siguientes y se podrán encontrar en las respectivas páginas del documento:

- **¿Puede la universidad imponer inhabilidades para quienes aspiren a un cargo?**
Se encuentra en la página 3 del documento.
- **¿Tiene realmente el rector todas las excepciones?**
Se encuentra en la página 13 del documento.
- **¿Por qué se acepta el impedimento al rector y no a los decanos?**
Se encuentra en la página 17 del documento.

No es coincidencia el orden de la exposición, pues pretende dar un panorama bastante claro para quienes con paciencia deseen estudiar dicho documento que me tomé el tiempo de realizar. Anexaré a la presente comunicación una carpeta DRIVE en donde se podrán encontrar los anexos que se mencionan a lo largo del texto.

Me permitiré además plasmar una serie de conclusiones muy concretas con el fin de captar la atención de quien esté leyendo este documento:

¿Puede la universidad imponer inhabilidades para quienes aspiren a un cargo?

La respuesta es que no, sin embargo, en el Estatuto General de la Universidad y por ende en la convocatoria de elección de Rector se encuentran varias inhabilidades exigidas como requisitos para quienes aspiren al proceso de elección de Rector.

¿Tiene realmente el rector todas las excepciones?

La respuesta es que no. Como se logra desglosar, el Rector no tiene todas las excepciones por Estatuto General que la Resolución Superior que convoca a elecciones dice tener. En términos concretos, el Estatuto General NO le da la excepción del numeral 5 y 6 del artículo 11 del Estatuto General al Rector que aspire a ser reelegido, esa excepción es únicamente para quien aspire a ser Representante de las Directivas Académicas ante el CSU.

El Estatuto General únicamente le da excepción al Rector en los numerales 5 y 6 del artículo 24 del Estatuto General.

¿Por qué se acepta el impedimento al rector y no a los decanos?

Luego de toda la argumentación que da el documento, se finaliza con que no existe fundamento jurídico para aceptar el impedimento que el Rector presenta frente a la siguiente función: Actuaciones y roles atribuidos al Rector en propiedad ante el Consejo Académico.

Además, se evidencia que existe un tratamiento diferente hacia el Rector y hacia los Decanos que aspiren a presentarse al proceso de elección de Rector, en lo que respecta al cumplimiento del siguiente requisito: No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el momento de la inscripción.

En esos términos, existe un tratamiento preferencial (Sin fundamento jurídico) hacia el Rector de la Universidad que aspira al proceso de elección de Rector. Lo anteriormente dicho tiene como base los hechos que se mencionan en el presente documento.

De manera muy atenta,



CRISTIAN ALBERTO SUÁREZ BERMÚDEZ

Representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario

¿PUEDE LA UNIVERSIDAD IMPONER INHABILIDADES PARA QUIENES ASPIREN A UN CARGO?

Para entender esta situación es importante remitirnos al anterior Estatuto General de la Universidad de los Llanos (Acuerdo Superior 004 de 2009) y al proceso de elección por designación de Rector para la vigencia 2016-2018.

El Acuerdo Superior 004 de 2009 en su Artículo 27° dice:

ARTÍCULO 27º. EL RECTOR. *Es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad, responsable de su dirección académica y administrativa. Es designado por el Consejo Superior Universitario, ante el cual toma posesión. El cargo de Rector es incompatible con el ejercicio profesional o cualquier otro cargo público o privado.*

Para ser Rector se requiere:

- 1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.*
 - 2. Poseer título universitario y título de posgrado legalmente reconocido.*
 - 3. Acreditar experiencia académica de, por lo menos, cinco años, bien como docente universitario de tiempo completo o su equivalencia en horas cátedra o como miembro de un órgano directivo universitario.*
 - 4. Acreditar experiencia administrativa de, por lo menos, cinco años, en cargos del nivel directivo, según la clasificación establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública; o como miembro del Consejo Superior de una Universidad Pública, o acreditar el desempeño de cargos directivos en entidades privadas de reconocido prestigio, a juicio del Consejo Superior Universitario.*
 - 5. No haber sido condenado penalmente, salvo por delitos políticos o hechos culposos.*
 - 6. No haber sido sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.*
 - 7. No haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión.*
 - 8. No pertenecer al Consejo Superior Universitario de la Universidad en el momento de la convocatoria.*
- (...)*

Para el proceso de designación por elección de Rector para la vigencia 2016-2018 el Consejo Superior Universitario convocó dicho proceso mediante la Resolución Superior 027 de 2015 en donde su artículo 2 dice:

ARTÍCULO 2. SEÑALAR *que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Acuerdo Superior N° 004 de 2009, podrá participar dentro de la convocatoria quien cumpla los siguientes requisitos:*

- 1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.*
 - 2. Poseer título universitario y título de posgrado legalmente reconocido.*
 - 3. Acreditar experiencia académica de, por lo menos, cinco años, bien como docente universitario de tiempo completo o su equivalencia en horas cátedra o como miembro de un órgano directivo universitario.*
 - 4. Acreditar experiencia administrativa de, por lo menos, cinco años, en cargos del nivel directivo, según la clasificación establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública; o como miembro del Consejo Superior de una Universidad Pública, o acreditar el desempeño de cargos directivos en entidades privadas de reconocido prestigio, a juicio del Consejo Superior Universitario.*
 - 5. No haber sido condenado penalmente, salvo por delitos políticos o hechos culposos.*
 - 6. No haber sido sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.*
 - 7. No haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión.*
 - 8. No pertenecer al Consejo Superior Universitario de la Universidad en el momento de la convocatoria.*
- (...)*

En el año 2015 la Asociación de Profesores de la Universidad de los Llanos (APULL) demanda a la Universidad de los Llanos ante el Consejo de Estado con la siguiente pretensión:

“Es nulo el ACUERDO SUPERIOR NO. 004 DEL 3 DE JULIO DE 2009, del Consejo Superior Universitario de la Universidad de los Llanos, a través del cual se expide el Estatuto General de la Universidad de los Llanos.

Una vez ejecutoriada la sentencia que ponga fin a la presente acción, se comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto, para los efectos legales consiguientes”.

Para efectos de ser concretos con lo que nos concierne, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente No. **11001 03 24 000 2011 00212 00**, establece:

(...)

VII.- CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, el asunto bajo examen supone determinar:

(...)

(iv) Si las condiciones enunciadas en los artículos 27, 33, 42, 44 y 51 del Acuerdo No. 004 de 2009 expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Los Llanos para acceder a los cargos de Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector de Recursos Universitarios, Secretario General y Decano, tienen el carácter de inhabilidad.

De tener tal calidad, se debe establecer si son intemporales y si violan la reserva de ley para la regulación del desempeño en cargos públicos.

(...)

7.4.- Cargo relacionado con el régimen de Inhabilidades y la aplicación del principio de autonomía universitaria

Son tres los cargos que se relacionan con la aplicación del principio de autonomía universitaria, a saber: (i) determinar si los condicionamientos para acceder a los órganos de dirección de la Universidad de Los Llanos son inhabilidades en estricto sentido, (ii) si tales requisitos tienen el carácter de intemporales, y (iii) si tal condición desconoce del artículo 28 de la Constitución.

Para resolver tales aspectos debe la Sala primero determinar si la Universidad de Los Llanos puede invocar la aplicación del principio de autonomía universitaria a efectos de defender la legalidad del Acuerdo acusado.

(...)

7.4.2.- Condiciones para acceder a los cargos de Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector de Recursos Universitarios, Secretario General y Decano en la Universidad de Los Llanos según el Acuerdo No. 004 de 2009

En ejercicio de las facultades anotadas en el acápite anterior el Consejo Superior de la Universidad de Los Llanos expidió el Acuerdo Superior No. 004 del 3 de julio de 2009, que en lo relacionado con este cargo dispone lo siguiente (los apartes subrayados corresponden a las disposiciones respecto de las cuales la actora muestra su inconformidad):

“ARTÍCULO 27º. EL RECTOR. Es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad, responsable de su dirección académica y administrativa. Es designado por el Consejo Superior Universitario, ante el cual toma posesión. El cargo de Rector es incompatible con el ejercicio profesional o cualquier otro cargo público o privado. Para ser Rector se requiere:

(...)

5. No haber sido condenado penalmente, salvo por delitos políticos o hechos culposos.

6. No haber sido sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.

7. No haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión.

8. No pertenecer al Consejo Superior Universitario de la Universidad en el momento de la convocatoria.

(...)."(Subrayado de la Sala).

(...)

7.4.3.- Concepto de Inhabilidades

Coincide la Sala con la demandante cuando afirma que los requerimientos subrayados son en esencia condiciones para acceder a los referidos cargos, o lo que es lo mismo, INHABILIDADES.

La Corte Constitucional ha definido esta figura de la siguiente manera:

(...)

5.2. La Corte ha definido las inhabilidades como "...aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él; y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos". Sobre la misma materia esta Corporación ha explicado:

"Las inhabilidades son circunstancias que concurren en los individuos que les impiden acceder o continuar ejerciendo un cargo público, por razón del conflicto que puede generarse entre sus intereses personales y los intereses públicos. La doctrina considera las inhabilidades como causales de inelegibilidad, pues impiden que el aspirante ocupe efectivamente el cargo, no obstante que algunas de ellas, en tanto que son sobrevivientes, pueden impedir que se continúe ejerciéndolo.

Ahora bien, la Carta Política de 1991 establece en su artículo 209 que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, para lo cual debe desarrollarse con fundamento en principios como la moralidad y la imparcialidad. El régimen de inhabilidades de los servidores públicos está diseñado precisamente para hacer efectivos estos principios"(Subrayado por la sala).

El Consejo de Estado también se ocupó de definir la figura a partir de la diferencia entre ésta y las calidades requeridas para acceder a un cargo público:

"En efecto, es distinto el concepto de calidad del de inhabilidad. El primero hace relación al conjunto de requisitos necesarios para acceder a un cargo o empleo. El segundo es una circunstancia que se establece como impedimento para tal acceso, aunque se posean las calidades para ello."

De conformidad con el Acuerdo demandado las sanciones penales, disciplinarias, la responsabilidad fiscal o "profesional" impiden que una persona sea designada como Rector, o Vicerrector Académico, o Vicerrector de Recursos Universitarios, o acceder al cargo de Secretario General, o Decano de la Universidad de Los Llanos, lo cual hace que necesariamente deban calificarse como inhabilidades.

Éstas dos Corporaciones Judiciales han dejado claro también que la configuración de las inhabilidades tiene estricta reserva constitucional o legal. En efecto, en la sentencia C-325 de 2009 la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

“3.6 En cuanto tiene que ver con el establecimiento del régimen jurídico de las inhabilidades que habrán de regir el acceso a determinados cargos públicos, son la Constitución y la ley las encargadas de fijarlo. Al respecto, ha expresado la Corte que, si bien la Carta Política se ocupa de regular aspectos relacionados con la materia, en la medida que se trata de una regulación incompleta, el mismo texto Superior, a través de distintas disposiciones (C.P. arts. 6°, 123 y 150-23), le reconoce al legislador amplias facultades de configuración política para completar ese régimen constitucional, pudiendo dicho órgano político “evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de inhabilidad o incompatibilidad, así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas”.

Las inhabilidades, pueden entonces ser adoptadas por ley, con base en el amplio margen de configuración reconocido al Congreso de la República, esto es, “según su propia verificación acerca de experiencias anteriores y su evaluación sobre lo que más convenga con el objeto de garantizar la transparencia del acceso a la función pública, de las sanas costumbres en el seno de la sociedad y de la separación entre el interés público y el privado de los servidores estatales, sin que necesariamente los fenómenos que decida consagrar en la calidad dicha tengan que estar explícitamente contemplados en el texto de la Constitución”, pues ello “significaría quitar a la ley toda iniciativa en materias que son propias de su papel en el plano de la conformación del orden jurídico, despojando de contenido la función legislativa misma”.

3.7. Ahora bien, sin entrar a cuestionar la regla general de competencia asignada para regular el régimen de inhabilidades, esta Corporación ha dejado en claro que en desarrollo de dicha facultad, el legislador está sometido a límites que surgen de la propia Constitución Política, los cuales deben ser necesariamente observados y respetados, so pena de tornarse inconstitucional la medida que los ignore. Concretamente, ha sostenido la Corte que el legislador es competente para completar el régimen constitucional de inhabilidades, siempre que al hacerlo (i) no modifique ni altere el alcance y los límites de las inhabilidades fijadas directamente por la Carta Política, (ii) ni tampoco incurra en regulaciones irrazonables o desproporcionadas -con respecto a la finalidad que se persigue- que terminen por desconocer valores, principios y derechos garantizados constitucionalmente.

[...]

3.10. En estos términos, la competencia otorgada al legislador para establecer las condiciones de acceso al servicio público, en particular, para fijar el régimen de inhabilidades, encuentra límites claros, tanto en lo dispuesto directamente en el texto constitucional y en el ámbito de regulación que éste haya dejado a la ley en

cada caso, como en los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que se deben observar al expedir las medidas.

[...]

*4.1. Como quedó explicado en el apartado anterior, **por mandato de los artículos 6, 123 y 150-23 de la Carta Política, salvo los casos expresamente regulados por el propio ordenamiento Superior, le corresponde a la ley determinar el régimen de inhabilidades de los servidores públicos.** [...]*

Bajo el escenario descrito, queda claro que los condicionamientos previstos en las disposiciones anotadas responden al concepto de inhabilidades.

(...)

7.4.5.- Reserva Legal

El Consejo de Estado se ha referido sobre el particular y ha puntualizado que por limitar éstas derechos y libertades de las personas, la consagración de las inhabilidades debe tener origen constitucional o legal. Veamos:

*“Se advierte que la consagración del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se justifica en la prevalencia de los intereses estatales y en los principios y valores de igualdad, moralidad, ética, corrección, probidad, transparencia e imparcialidad que deben imperar en la actuación de los sujetos que desempeñan la función pública, o de quienes aspiran o pretendan acceder a la misma. En efecto, el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, el privilegio indebido con olvido del interés público, de la legalidad, de la buena administración, del patrimonio público y de la probidad en las actuaciones, constituyen, sin duda, razones para establecer restricciones a la libertad y a los derechos de los sujetos en el ámbito del derecho público, tendientes a evitar la vinculación a la función pública o el ejercicio de ésta en las diferentes ramas del Poder Público, de personas cuya conducta o situación pueda ser lesiva a esos intereses, principios y valores. **Así, las inhabilidades se erigen en circunstancias personales negativas o situaciones prohibitivas preexistentes o sobrevenidas consagradas en la Constitución Política y la ley para acceder o mantenerse en la función pública,** pues bien impiden el ingreso (elegibilidad), ora la continuidad en el cargo o empleo de sujetos que no reúnen las condiciones, calidades y cualidades de idoneidad o moralidad para desarrollar determinadas actividades o adoptar ciertas decisiones, las cuales se encuentran establecidas con el fin de prevenir conductas indebidas que atenten contra la moralidad, transparencia, eficiencia, eficacia, imparcialidad, igualdad, dignidad y probidad en el servicio, y de evitar el aprovechamiento de la función, posición o poder para favorecer intereses propios o de terceros. **Las inhabilidades e incompatibilidades, como quiera que limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal;** la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación e interpretación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; se encuentran definidas en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional (verbigracia: Arts. 179.1, 197 y 267 C.P.); y, además, se*

consideran previstas en un régimen jurídico imperativo y de orden público (iuscogens), razón por la cual no son disponibles por acuerdo o convenio de las partes.” (Resaltado de la Sala).

Siendo ello así, es claro tanto para la jurisprudencia tanto Constitucional como para la de lo Contencioso Administrativo que las inhabilidades tienen como fuente creadora la Constitución y la Ley exclusivamente, de lo cual se infiere que una norma con un rango inferior al descrito debe ser expulsada del ordenamiento jurídico.

En consecuencia, como el Acuerdo Superior No. 004 de 2009 es un acto administrativo, es decir, con un rango inferior a la Constitución y a la Ley, las disposiciones que se subrayaron anteriormente deberán declararse nulas por ser expedidas por una autoridad que no ostentaba competencia para determinar un régimen de inhabilidades para los cargos de Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector de Recursos Universitarios, Secretario General y Decano de la Universidad de Los Llanos.

(...)

No es válido afirmar que el principio de reserva legal tiene una excepción en el principio de autonomía universitaria, y por ello, aun cuando los órganos directivos pueden establecer un régimen de inhabilidades para la designación de los representantes y miembros de los Consejo Superiores Universitarios, tal regulación debe guardar consonancia con lo previsto en la Constitución y en la Ley.

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las siguientes normas contenidas en el Acuerdo Superior No. 004 de 2009 proferido por el Consejo Superior de la Universidad de Los Llanos: **numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 27**, numerales 4, 5 y 6 del artículo 33, numerales 4, 5 y 6 del artículo 42, numerales 4, 5 y 6 del artículo 44, numerales 5, 6 y 7 del artículo 51.

(...)

Una vez el Consejo de Estado declara la nulidad de los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 27 del Acuerdo Superior 004 de 2009, los cuales son

ARTÍCULO 27º. EL RECTOR. *Es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad, responsable de su dirección académica y administrativa. Es designado por el Consejo Superior Universitario, ante el cual toma posesión. El cargo de Rector es incompatible con el ejercicio profesional o cualquier otro cargo público o privado.*

Para ser Rector se requiere:

(...)

5. No haber sido condenado penalmente, salvo por delitos políticos o hechos culposos.

6. No haber sido sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.

7. No haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión.

8. No pertenecer al Consejo Superior Universitario de la Universidad en el momento de la convocatoria.

el Consejo Superior Universitario procede a modificar la Resolución Superior 027 de 2015 mediante la Resolución Superior 029 de 2015, que en su artículo 1 dice:

ARTÍCULO 1. MODIFICAR el artículo 2° de la resolución superior No 027 de 2015, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 2. SEÑALAR que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Acuerdo Superior N° 004 de 2009, podrá participar dentro de la convocatoria quien cumpla los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
2. Poseer título universitario y título de posgrado legalmente reconocido.
3. Acreditar experiencia académica de, por lo menos, cinco años, bien como docente universitario de tiempo completo o su equivalencia en horas cátedra o como miembro de un órgano directivo universitario.
4. Acreditar experiencia administrativa de, por lo menos, cinco años, en cargos del nivel directivo, según la clasificación establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública; o como miembro del Consejo Superior de una Universidad Pública, o acreditar el desempeño de cargos directivos en entidades privadas de reconocido prestigio, a juicio del Consejo Superior Universitario.

(...)”

Además, para el proceso de designación por elección de Rector para la vigencia 2019-2021 convocado mediante la Resolución Superior 058 de 2019, el Consejo Superior Universitario dio cumplimiento a la decisión emanada por el Consejo de Estado no teniendo en cuenta las inhabilidades que fueron declaradas nulas.

Bajo esta situación, quedan dudas frente a si es posible que la Universidad de los Llanos imponga inhabilidades para quienes aspiren para ser Rector. El Estatuto General actual de la Universidad en los Requisitos para ser Rector establece dos inhabilidades dándole una excepción única al Rector que aspire a la reelección, el artículo 24 dice:

ARTÍCULO 24. EL RECTOR. Es el Representante Legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad. Es designado por el Consejo Superior Universitario para un período de tres (3) años, ante el cual toma posesión. El empleo de Rector es de dedicación exclusiva. Podrá

desarrollar actividades misionales al interior de la Universidad de los Llanos en el ejercicio del cargo o ante autoridades nacionales relacionadas con la educación superior.

Para ser Rector se requiere:

- 1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.*
- 2. Poseer título universitario y título de posgrado a nivel de maestría, especialización médica o doctorado legalmente reconocido.*
- 3. Acreditar experiencia como Docente universitario de tiempo completo de por lo menos cinco (5) años o acreditar por lo menos siete mil doscientas (7200) horas de cátedra universitaria.*
- 4. Acreditar experiencia administrativa de por lo menos cinco (5) años, en cargos del nivel directivo según el Departamento Administrativo de la Función Pública, de los cuales por lo menos cuatro (4) años deben corresponder a Instituciones de Educación Superior (IES).*
- 5. No pertenecer al Consejo Superior de la Universidad por lo menos un (1) año antes de la inscripción.*
- 6. No haber sido Rector en propiedad en vigencia de este Estatuto.*

PARÁGRAFO 1. *Se exceptúa del cumplimiento de los numerales 5 y 6 al Rector en propiedad que aspire ser reelegido.*

(...)

Además, a diferencia de las elecciones de Rector convocadas con el anterior Estatuto General (Acuerdo Superior 004 de 2009) el cuál sólo exigía los requisitos contenidos en el artículo exclusivo de REQUISITOS PARA SER RECTOR como se evidencia en las Resoluciones mencionadas, las dos elecciones que han sido convocadas con el Estatuto General actual (Acuerdo Superior 003 de 2021) exige el cumplimiento de los REQUISITOS PARA SER RECTOR y además los REQUISITOS GENERALES PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO en donde se contemplan más inhabilidades.

La Resolución Superior 019 de 2024, la cual convocó el actual proceso de elección de Rector contempla:

Artículo 3. Requisitos. *Conforme con los Artículos 11 y 24 del Acuerdo Superior No. 003 de 2021 -Estatuto General- podrán participar dentro de la convocatoria quienes cumplan los siguientes requisitos:*

➤ **Requisitos Generales**

- 1. No encontrarse sancionado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos.*

2. *No encontrarse sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.*
3. *No encontrarse sancionado en el ejercicio de la profesión.*
4. *No haber contratado con la Universidad, un (1) año antes de la fecha de la inscripción, salvo que se trate del ejercicio de la docencia; o quienes se hallen con él, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.*
5. *No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el momento de la inscripción.*

➤ **Requisitos Específicos**

1. *Ser ciudadano colombiano en ejercicio.*
2. *Poseer título universitario y título de posgrado a nivel de maestría, especialización médica o doctorado legalmente reconocido.*
3. *Acreditar experiencia como Docente universitario de tiempo completo de por lo menos cinco (5) años o acreditar por lo menos siete mil doscientas (7200) horas de cátedra universitaria.*
4. *Acreditar experiencia administrativa de por lo menos cinco (5) años, en cargos del nivel directivo según el Departamento Administrativo de la Función Pública, de los cuales por lo menos cuatro (4) años deben corresponder a Instituciones de Educación Superior (IES).*
5. *No pertenecer al Consejo Superior de la Universidad por lo menos un (1) año antes de la inscripción.*
6. *No haber sido Rector en propiedad en vigencia de este Estatuto.*

Con todo esto que se ha mencionado, queda una gran incertidumbre sobre si al parecer la Universidad está omitiendo una decisión del Consejo de Estado al mantener inhabilidades para quienes aspiren al cargo de Rector.

Aún así, hay mucha tela por cortar...

¿TIENE REALMENTE EL RECTOR TODAS LAS EXCEPCIONES?

Para entender la situación que corresponde a las excepciones del Rector para poder presentarse a la reelección e identificar que no se da un tratamiento igual con base a la norma a otros aspirantes, es importante poner en contexto algunos puntos.

1. ¿Qué requisitos se exigen para aspirar al proceso de elección de Rector de la Universidad?

El Estatuto General de la Universidad contempla varios artículos en donde se relacionan requisitos para diferentes aspiraciones, por ejemplo, existen: (i) Requisitos generales para todos los miembros del Consejo Superior Universitario; (ii) Requisitos específicos para cada consejero; y (iii) Requisitos para ser Rector.

El Rector es miembro del Consejo Superior Universitario con voz, pero sin voto. Sin embargo, ¿Por qué existen diferencias en las convocatorias cuando hablamos de requisitos?

En los últimos 4 procesos de elección de Rector no siempre se han exigido las mismas categorías de requisitos, pues las últimas dos elecciones que se dieron en el marco del anterior Estatuto General (Acuerdo Superior 004 de 2009) se diferencian en este ámbito con las dos elecciones que se han convocado en el marco del actual Estatuto General (Acuerdo Superior 003 de 2021).

A) Elecciones en el marco del Acuerdo Superior 004 de 2009:

En este caso, estamos hablando de la elección de Rector para la vigencia 2016-2018 convocada mediante la Resolución Superior 027 de 2015, y de la elección de Rector para la vigencia 2019-2021 convocada mediante la Resolución Superior 057 de 2018.

En estos dos procesos únicamente se tienen en cuenta los REQUISITOS PARA SER RECTOR, que en su momento correspondían al artículo 27° del Acuerdo Superior 004 de 2009.

B) Elecciones en el marco del Acuerdo Superior 003 de 2021:

Para esta ocasión, nos referimos a la elección de Rector para la vigencia 2022-2024 convocada mediante la Resolución Superior 020 de 2021, y de la elección de Rector para la vigencia 2025-2027 (Actual) convocada mediante la Resolución Superior 019 de 2024.

En estos dos procesos, a diferencia de los mencionados anteriormente, se tuvieron en cuenta los REQUISITOS PARA SER RECTOR contemplados en el artículo 24° del Acuerdo Superior 003 de 2021 y también los REQUISITOS GENERALES PARA TODOS

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO contemplados en el artículo 11° del Acuerdo Superior 003 de 2021.

Esto genera una duda central, ¿Qué cambió en el Estatuto General para que en esta ocasión se tuvieran en cuenta los Requisitos Generales para todos los miembros del Consejo Superior Universitario?

O una pregunta un poco mejor, ¿Qué implicaciones tiene?

2. ¿Qué excepciones tiene el Rector en propiedad que aspire a ser reelegido?

El Estatuto General contempla unas excepciones ante unos requisitos y son bastantes claros, no están sujetos a interpretación. En la Resolución Superior que convoca a elecciones deben estar claras esas excepciones. Si revisamos la Resolución Superior 019 de 2024 encontramos

Artículo 3. Requisitos. *Conforme con los Artículos 11 y 24 del Acuerdo Superior No. 003 de 2021 -Estatuto General- podrán participar dentro de la convocatoria quienes cumplan los siguientes requisitos:*

➤ **Requisitos Generales**

1. *No encontrarse sancionado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos.*
2. *No encontrarse sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.*
3. *No encontrarse sancionado en el ejercicio de la profesión.*
4. *No haber contratado con la Universidad, un (1) año antes de la fecha de la inscripción, salvo que se trate del ejercicio de la docencia; o quienes se hallen con él, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.*
5. *No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el momento de la inscripción.*

➤ **Requisitos Específicos**

1. *Ser ciudadano colombiano en ejercicio.*
2. *Poseer título universitario y título de posgrado a nivel de maestría, especialización médica o doctorado legalmente reconocido.*
3. *Acreditar experiencia como Docente universitario de tiempo completo de por lo menos cinco (5) años o acreditar por lo menos siete mil doscientas (7200) horas de cátedra universitaria.*
4. *Acreditar experiencia administrativa de por lo menos cinco (5) años, en cargos del nivel directivo según el Departamento Administrativo de la Función Pública, de los cuales por lo menos cuatro (4) años deben corresponder a Instituciones de Educación Superior (IES).*

5. No pertenecer al Consejo Superior de la Universidad por lo menos un (1) año antes de la inscripción.

6. No haber sido Rector en propiedad en vigencia de este Estatuto.

Parágrafo 1. Se exceptúa del cumplimiento de los Numerales 5 y 6 al Rector en propiedad que aspire ser reelegido, lo anterior, según el Parágrafo 1 del Artículo 24 del Acuerdo Superior No. 003 de 2021.

(...)

Parágrafo 3. Los requisitos generales previstos en los numerales 1, 2 y 3, se acreditarán con el certificado correspondiente, con fecha de expedición inferior a un mes antes de la fecha de la inscripción. A excepción del Rector en propiedad que aspire ser reelegido, los requisitos generales previstos en los numerales 4 y 5 deberán acreditarse cada uno con declaración juramentada.

(...)

Es claro que los “Requisitos Generales” corresponden a los establecidos en el artículo 11° del Estatuto General, y los “Requisitos Específicos” corresponden a los establecidos en el artículo 24° del Estatuto General.

Y también es claro que la excepción dada en el parágrafo 1 corresponde a la excepción que da el Estatuto General frente a lo que la Resolución llama “Requisitos Específicos”. Sin embargo, la excepción dada en el parágrafo 3 para lo que se denomina “Requisitos Generales” no tiene fundamento estatutario y no tiene la misma condición que la del parágrafo 1.

Cuando revisamos el artículo 11 del Estatuto General, dice

ARTÍCULO 11. REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. *Son requisitos generales para los miembros del Consejo Superior Universitario, los siguientes:*

- 1. Tener título profesional.*
- 2. No encontrarse sancionado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos.*
- 3. No encontrarse sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.*
- 4. No encontrarse sancionado en el ejercicio de la profesión.*
- 5. No haber contratado con la Universidad, un (1) año antes de la fecha de la inscripción, salvo que se trate del ejercicio de la docencia; o quienes se hallen con él, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.*
- 6. No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el momento de la inscripción.*

(...)

PARÁGRAFO 4. *El requisito del Numeral 6 no aplica para el Representante de las Directivas Académicas.*

Cabe aclarar, que el requisito que en el artículo 11° del Estatuto General tiene el numeral N°6, en la Resolución que convoca a elecciones tiene el numeral N°5 en la parte de “Requisitos Generales”, sin embargo, el requisito es el mismo: No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el momento de la inscripción.

El Estatuto General es claro cuando da la excepción de cumplir este Requisito (o en este caso una INHABILIDAD, como se explicó anteriormente) únicamente a quien aspira ser el Representante de las Directivas Académicas ante el Consejo Superior Universitario.

Según la asesora externa de la Universidad, el Rector goza de excepción en este requisito recientemente mencionado por parte del Estatuto General. Yo estoy totalmente en desacuerdo. ¿Por qué quedó la excepción en la Resolución Superior que convoca a elecciones?

Existe una mejor pregunta aún, ¿Por qué se acepta un impedimento al Rector con base a esa supuesta excepción?

¿POR QUÉ SE ACEPTA EL IMPEDIMENTO AL RECTOR Y NO A LOS DECANOS?

El Rector Charles Arosa, el Decano Cristóbal Lugo y el Decano Javier Díaz, han manifestado ante el Consejo Superior Universitario su intención de aspirar al proceso de designación por elección de Rector para la vigencia 2025-2027.

Si bien tienen condiciones diferentes, los tres hoy ostentan cargos directivos al interior de la Universidad. Para efectos de entender la situación me permito indicar unas de las funciones que ellos tienen:

- **Rector Charles Arosa:** Por su calidad de Rector es: (i) miembro con voz, pero sin voto del Consejo Superior Universitario, (ii) presidente del Consejo Académico, (iii) quien convoca a elecciones de conformidad con los reglamentos y el régimen electoral de la Universidad.
- **Decano Javier Díaz y Decano Cristóbal Lugo:** Por sus calidades de Decanos, son miembros del Consejo Académico.

Como mencionamos en el tema anterior, existe un requisito el cuál es: No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el momento de la inscripción. Y el Estatuto General únicamente da la excepción a quien aspire ser el Representante de Directivas Académicas ante el Consejo Superior Universitario. Sin embargo, la Resolución Superior que convoca a elecciones le da la excepción ÚNICAMENTE AL RECTOR sin ninguna referencia jurídica ante el Estatuto General.

Los tres aspirantes realizaron la manifestación de un impedimento para presentarse al proceso de elección, debido a que son miembros del Consejo Académico y este es un órgano de dirección y gobierno de la Universidad. ¿Qué responde la Universidad?

Cabe aclarar que según la Ley 1437 de 2011, estas solicitudes de impedimento deben hacerse ante su superior inmediato: Para el caso del Rector el Consejo Superior Universitario, y para el caso de los Decanos la Vicerrectoría Académica.

Frente a las solicitudes presentadas por:

Para el caso de los Decanos: Según lo que entiendo de los memorandos que se encuentran anexos, la Vicerrectora Académica niega los impedimentos porque no existe un conflicto de intereses por parte de los Decanos en el proceso de elección de Rector siendo ellos miembros del Consejo Académico. Esto debido a que el Consejo Académico únicamente interviene en el proceso de elección en la FASE 2 del mismo. La Vicerrectoría no encuentra

en cuál numeral del artículo 11° de la Ley 1437 de 2011 se puede soportar la solicitud del impedimento, debido a que no existe un Conflicto de Intereses.

Para el caso del Rector: En este caso, encuentro algunos cuestionamientos muy fuertes. El Rector hace la solicitud de impedimento ante 3 asuntos

1. *Actuaciones, gestiones, facultades y decisiones en materia electoral como Rector en propiedad;*
2. *Actuaciones y roles atribuidos al Rector en propiedad ante el Consejo Superior Universitario; y*
3. *Actuaciones y roles atribuidos al Rector en propiedad ante el Consejo Académico.*

Para el caso N°1 que significa estar impedido para pertenecer al Consejo Superior Universitario, es claro que el CSU es quien reglamenta el proceso de elección de Rector, por lo cuál sí existe un conflicto de intereses claro.

Para el caso N°2 que significa estar impedido para ser el presidente del Consejo Electoral, está claro que el Consejo Electoral es quien reglamenta las elecciones de los miembros del CSU y los actuales miembros (Quienes designan al Rector en el actual proceso) pueden por voluntad y norma presentarse a la reelección. Aunque yo no encuentro en cuál numeral del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 se puede fundamentar ese impedimento, llega a ser algo garantista ese escenario.

Sin embargo, vamos a orientar los esfuerzos en analizar el N°3, que en palabras más palabras menos, es un impedimento para pertenecer al Consejo Académico y es en donde encuentro muchos cuestionamientos que ningún abogado en la sesión del CSU del 12 de julio de 2024 fue capaz de dar respuesta de fondo.

El Rector actual presenta la solicitud del impedimento antes las tres situaciones recién descritas con una comunicación que indica que el impedimento es para presentarse al proceso de elección de Rector. Y en el documento que presenta menciona que en el caso particular del N°3 el cual es: 3. Actuaciones y roles atribuidos al Rector en propiedad ante el Consejo Académico., él solicita la aprobación del impedimento para poder cumplir con el requisito que se encuentra en el N°6 del Artículo 11 del Estatuto General, el cual es: No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el momento de la inscripción.

Aquí se empieza a enredar la situación por dos motivos:

1. **¿Existe un conflicto de intereses?:** La respuesta es NO. Esta situación se descarta si tomamos como punto de partida la respuesta que le dan a los Decanos Javier Díaz y Cristóbal Lugo.
Ahora bien, si los abogados llegasen a justificar que sí existe un conflicto de intereses, ¿Por qué a los Decanos se les indicó que no?

2. **¿Existe alguna excepción al Rector?:** La respuesta es NO, y acá quiero detenerme en dos momentos. Para ello es importante recordar lo que se mencionó en el tema anterior frente a que el requisito que estamos analizando según el Estatuto General da la excepción únicamente a quien aspire a ser Representante de las Directivas Académicas ante el CSU, y que dicha excepción se incluye cuestionablemente en la Resolución Superior que convoca a elecciones sin ningún fundamento.

Pero entonces, si se aprobó el impedimento ante la excepción que se contiene en la Resolución Superior, al momento de presentar dicha solicitud de impedimento ya debería estar vigente dicha Resolución Superior. Sin embargo, no es así. En la sesión del CSU del 24 de junio de 2024 se aprobó el impedimento del Rector y se convocó a elecciones, y lo siguiente es bastante claro:

¡PRIMERO SE APROBÓ EL IMPEDIMENTO Y LUEGO SE APROBÓ LA CONVOCATORIA!

La aprobación del impedimento se da con la Resolución Superior 018 de 2024 y la convocatoria a las elecciones se da con la Resolución Superior 019 de 2024.

Es decir que, al momento de aprobar el impedimento **¡No existía ninguna excepción al Rector, ni en el Estatuto General ni en ninguna Resolución Superior!**

Y SI NO EXISTÍA NINGUNA EXCEPCIÓN, Y NO EXISTE UN CONFLICTO DE INTERESES, ¿CUÁL ES EL VERDADERO MOTIVO PARA QUE SE LE ACEPTÉ EL IMPEDIMENTO AL RECTOR Y NO A LOS DECANOS?